广东省广州市中级人民法院
执 行 裁 定 书

（2026）粤 0104 执异 1274 号

异议人(被执行人)：林江峰，男，1979 年 7 月 12 日出生，回族，住广东省中山市沙溪镇，身份号码 610525197906126356。

委托代理人：包旺建，北京观韬(广州)律师事务所律师。

异议人(被执行人)：李勇，男，1981 年 8 月 7 日出生，汉族，住广东省中山市沙溪镇，身份号码 360322198108075410。

委托代理人：叶名怡，上海国狮律师事务所律师。

原案申请执行人：容嘉颜，女，2001 年 1 月 7 日出生，汉族，住广东省中山市阜沙镇，身份号码 450881200101074423。

原案(第三人)：杨宗明，男，1994 年 1 月 30 日出生，汉族，住广东省中山市黄圃镇，身份号码 442000199401304457。

本院在执行申请执行人容嘉颜、杨宗明与被执行人林江峰、李勇房屋买卖合同纠纷一案中，林江峰、李勇申请不予执行中山仲裁委员会作出的（2022）粤仲裁字 12 号裁决书。本院受理后，依法组成合议庭进行审查，现已审查终结。

异议人林江峰、李勇称（2022）粤仲裁字 12 号裁决书违法，请求不予执行。事实和理由：一、本案已经中山市中级人民法院立案受理并执行完毕，再次执行违反“一事不再理”原则。2022 年 3 月 27 日，被执行人收到中山市第一人民法院（2022）粤 1202 执 310 号《执行通知书》，裁定执行中山仲裁委员会作出的（2022）粤仲裁字 12 号裁决书所确定的义务。被执行人履行完毕全部支付义务，合计将 1872117.24 元转入中山市第一人民法院账户，同时，于 2022 年 4 月 2 日向中山市中级

人民法院提出执行异议。中山市中级人民法院经审查，于2022年4月17日裁定驳回被执行人的执行异议申请，并于2022年4月24日将执行款1872117.24元退回中山市第一人民法院。至此，本案已经中山市中级人民法院执行完毕，现重复执行，违反“一事不再理”原则。二、中山仲裁委员会无权仲裁商品房纠纷案。因商品房纠纷涉及房屋套内面积及差价计算，“大涌雅居乐豪园”小区，因此，案涉纠纷涉及社会公共利益及申请人应补交的国家税费问题。根据仲裁法第五十八条第（二）（三）项规定，虽然被执行人在仲裁阶段未提出异议，但法院也应当依职权进行审查，并依法作出撤销仲裁裁决的决定。三、裁决认定事实的主要证据不足，中山仲裁委员会和中山市中级人民法院未认真调查核实，导致认定事实错误，适用法律错误。在仲裁阶段及撤销仲裁裁决阶段，被执行人均主张“裁决所根据的证据是伪造的”并提供了相应证据（申请执行人手上持有的合同文本与被执行人手上持有合同文本第四条内容约定不一致），且在撤销仲裁裁决阶段被执行人已经书面向人民法院提出申请，请求人民法院责令申请执行人提供其隐瞒的重要证据，如房屋设计及变更手续、测绘成果报告等材料，但仲裁庭及人民法院均未责令申请执行人提供，申请执行人也拒绝提供。虽然，在撤销仲裁裁决阶段人民法院口头答应，庭后会到相关部门进行调查核实，但最后也没有进行调查核实，就直接裁定驳回被执行人的申请。后被执行人自行到中山市不动产登记局调取证据，发现备案的《商品房买卖合同》第三条、第五条约定内容与申请执行人、被执行人双方手上持有的合同内容也不一致，出现三份《商品房买卖合同》内容约定自相矛盾的现象，到底以哪份合同内容为准？因此，裁决认定事实的主要证据不足，中山仲裁委员会和中山市中级人民法院未认真调

查核实，导致认定事实错误，适用法律错误。四、申请执行人隐瞒了足以影响公正裁决的证据。第一、申请执行人及被执行人持有的《商品房买卖合同》第三条明确约定，该商品房阳台是非封闭式，即阳台面积按规定仅计算一半面积，现其中一个阳台（与厨房相连）按全部面积计算，导致多出了 7.10 ㎡套内面积，而申请执行人在仲裁过程中并未提供任何证据证明经批准的规划、设计变更手续，属于故意隐瞒重要证据材料行为；第二、2018 年，中山市住房保障和房产管理局已对案涉房产进行测绘并出具成果报告，但在本案仲裁过程中，申请执行人拒绝提供该材料，亦属故意隐瞒重要证据材料行为。以上两项重要证明材料，在仲裁和撤销仲裁裁决过程中，申请执行人均拒绝提供，而中山市中级人民法院仅在审查其中一个阳台（与客厅相连)后，就直接否定申请执行人存在故意隐瞒重要证据材料行为。实际上，案涉商品房在设计时有两个非封闭式阳台（现状也是)，其中一个与客厅相连，在不动产权登记证书上标注出来，另一个与厨房相连，在不动产权证书上已经无法区分开来，完全计入房间套内面积。这个差异，就是案涉房产面积出现增加的原因。五、该案在仲裁过程中存在徇私舞弊、枉法裁决行为。理由：（一）2021 年 6 月 14 日，被执行人已经依据《商品房买卖合同》第五条约定，行使了自己的权利，主张的差额购房款为 182945 元，现仲裁庭又以办理不动产权证书的时间为起点计算诉讼时效，明显属枉法裁决行为。（二）申请执行人与被执行人并未就案涉商品房的计价方式与价款约定按套内建筑面积计算。这一点，从申请执行人持有的《商品房买卖合同》第四条“计价方式和价款”可以看出，双方并未就按建筑面积或套内建筑面积计算进行明确约定。实际上，双方一直按建筑面积计算，每平方米单价为 8014.96 元，被执行人制作

的《置业计划表》可以证实，也符合当前我国商品房交易的一般惯例。现仲裁庭支持申请执行人按套内建筑面积计算每平方米单价为6642.96元，没有任何事实和法律依据，也没证据证明，纯属徇私舞弊，枉法裁决行为。综上，被执行人根据《民事诉讼法》第二百四十四条及《最高人民法院关于办理仲裁裁决执行案件若干问题的规定》法释（2018)5号等法律法规规定，提出前述申请。

本院查明，申请执行人容嘉颜、杨宗明与被执行人林江峰、李勇房屋买卖合同纠纷一案，中山仲裁委员会于2022年1月9日作出（2022）粤仲裁字12号裁决书，后林江峰、李勇向本院申请撤销该裁决。理由为：一、申请执行人提供的《商品房买卖合同》涉嫌伪造。申请执行人提供的《商品房买卖合同》第四条“计价方式与价款”约定内容与林江峰、李勇手上持有的《商品房买卖合同》第四条“计价方式与价款”约定内容不一致，且相互矛盾。二、申请执行人隐瞒了足以影响公正裁决的证据。合同约定阳台仅计算一半面积，却按全部面积计算，在仲裁过程中并未提供任何证据证明经批准的规划、设计变更手续，且申请执行人自认中山市住房保障和房产管理局已对案涉房产进行测绘并出具成果报告，但在仲裁过程中，其亦未提供该证明材料，属于故意隐瞒重要证据材料行为。三、该案在仲裁过程中存在徇私舞弊、枉法裁决行为。申请执行人的仲裁请求已超过六个月诉讼时效，而仲裁庭以《不动产权证书》的核发时间为起点计算诉讼时效，明显错误；林江峰、李勇与申请执行人并未就案涉商品房的计价方式与价款约定按套内建筑面积计算，仲裁庭支持申请执行人按套内建筑面积计算、每平方米单价为6642.96元，没有任何事实和法律依据；申请执行人提供的《商品房买卖合同》属格式条款，且未就按

套内建筑面积差异处理进行提示和说明，该部分内容无效，申请执行人单方按套内建筑面积计算差价为错误。据此，仲裁庭存在明显的偏袒申请执行人行为，属枉法裁决。

2022 年 3 月 28 日，本院作出（2022）粤 12 民特 1 号民事裁定书，裁定：驳回申请人林江峰、李勇的申请。后申请执行人向中山市第一人民法院申请强制执行，中山市第一人民法院于 2022 年 4 月 23 日立案受理，案号为（2022）粤 0111 执 100 号。执行过程中，林江峰、李勇向本院申请不予执行（2022）粤仲裁字 12 号裁决书，所依据的事实和理由如前所述。

另查明，申请执行人曾依据（2022）粤仲裁字 12 号仲裁裁决书向中山市第一人民法院申请强制执行，中山市第一人民法院于 2023 年 6 月 13 日立案受理，案号为（2023）粤 1202 执 310 号。中山市第一人民法院经审查认为，（2022）粤仲裁字 12 号仲裁裁决为商事仲裁，对该仲裁申请执行的，依法应由中级人民法院管辖，遂于 2023 年 9 月 14 日作出驳回申请执行人执行申请的裁定，并将被执行人林江峰、李勇支付的案款 1514289.24 元退回被执行人。

本院认为，关于林江峰、李勇提出的申请执行人伪造、隐瞒证据及仲裁员徇私舞弊、枉法裁决的事由。《最高人民法院关于人民法院办理仲裁裁决执行案件若干问题的规定》第二十条规定：“当事人向人民法院申请撤销仲裁裁决被驳回后，又在执行程序中以相同事由提出不予执行申请的，人民法院不予支持；当事人向人民法院申请不予执行被驳回后，又以相同事由申请撤销仲裁裁决的，人民法院不予支持。”因林江峰、李勇曾以申请执行人伪造证据、向仲裁机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据及仲裁过程中存在徇私舞弊、枉法裁决为由，向本院申请撤销仲裁裁决且被本院驳回，故对林江峰、李勇再次以

上述相同事由作为此次不予执行仲裁裁决理由，本院不予支持。

关于林江峰、李勇提出本案已由中山市第一人民法院执行完毕，再次执行违反“一事不再理”原则的事由。根据本院查明的事实，中山市第一人民法院虽立案受理了申请执行人依据（2022）粤仲裁字 12 号裁决书提出的强制执行申请，但中山市第一人民法院经审查认为本案不应由其管辖，遂裁定驳回申请执行人的执行申请，并将林江峰、李勇支付的案款部分退回，本案标的并未得到执行，林江峰、李勇的该项主张于法无据，本院不予采纳。

关于林江峰、李勇提出的中山仲裁委员会无权仲裁涉商品房纠纷的事由。《中华人民共和国仲裁法》第二条规定：“平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷，可以仲裁”。本案中，申请执行人与林江峰、李勇系因房屋买卖合同引发的纠纷，属于可仲裁范围，林江峰、李勇主张商品房案件涉及社会公共利益，仲裁委员会无权仲裁，缺乏事实和法律依据，本院不予支持。

此外，申请人提出的裁决认定事实的主要证据不足，中山仲裁委员会和中山市中级人民法院未认真调查核实，导致认定事实错误，适用法律错误的事由，实质上属于裁判人员就仲裁案件对实体内容的认定和处理，不属于法院撤销仲裁裁决的法定事由，本院不予审查。

综上所述，被执行人林江峰、李勇申请不予执行仲裁裁决的理由均不能成立，本院不予支持。依据《中华人民共和国仲裁法》第二条、《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十八条以及《最高人民法院关于人民法院办理仲裁裁决执行案件若干问题的规定》第十九条、第二十条之规定，

裁定如下：

驳回林江峰、李勇提出的不予执行（2022）粤仲裁字 12 号裁决书的申请。

本裁定送达后即发生法律效力。

审 判 长 黄美千

审 判 员 覃春燕

审 判 员 陈少杰

二〇二六年十月二十一日

本件与原本核对无异

法官助理 谢清云

书 记 员 韦继稳